



Roj: **STS 17756/1992 - ECLI:ES:TS:1992:17756**

Id Cendoj: **28079110011992103347**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **30/09/1992**

Nº de Recurso:

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Núm. 855.-Sentencia de 30 de septiembre de 1992

PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.

PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo de menor cuantía.

MATERIA: Compraventa. Intervención de Agente de la Propiedad Inmobiliaria careciendo del adecuado mandato de los propietarios. Percibo de parte del precio. Devolución.

NORMAS APLICADAS: Sustantivas: Artículos 1.333 , 1.361 , 1.439 y 1.717 del Código Civil y 77 de la Ley del Registro Civil .

DOCTRINA: La tesis del mandato tácito que se defiende en el motivo no puede prosperar ya que para ello hubiera sido preciso que por vía probatoria se hubiesen acreditado determinados hechos o circunstancias que permitiesen al órgano jurisdiccional establecer, como consecuencia indiscutible, la concurrencia de un mandato de tal naturaleza, lo cual no ha acontecido, ni se ha acreditado, tampoco, que la esposa, doña María, tuviera encomendada la gestión de bienes del otro cónyuge, y no cabe olvidar al respecto el hecho acreditado de que el señor Donato , verdadero titularidad del inmueble, no efectuó ningún acto encaminado a realizar su venta, titularidad la expresada que, por otra parte, impediría el juego del segundo apartado del artículo 1.717 del Código. Se desestima el recurso.

En la villa de Madrid, a treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados firmantes, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Undécima de la Ittma. Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, sobre reclamación de cumplimiento de contrato, cuyo recurso fue interpuesto por don Raúl , representado por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Otero García, y asistido del Letrado don Rafael Ballester Fernández, en el que es recurrido don Esteban , representado por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, y asistido del Letrado don Federico Clemente Domenech, y en los que también fue parte «Consultig Inmobiliario Gilmar».

Antecedentes de hecho

Primero: Ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos a instancia de don Esteban , contra don Raúl , «Consulting Inmobiliario Gilmar, S, A.», y contra don Donato y doña Fátima , sobre eficacia de un contrato de compraventa y alternativamente sobre comisión por corretaje y reclamación de cantidad.



Por la parte actora se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado que en su día se dictara sentencia por la que se condenase a don Donato y, en su caso, a su esposa doña Fátima, a que otorgasen escritura pública de venta del chalet sito en la DIRECCION000, Alcobendas, Madrid, calle DIRECCION001 número NUM000, a favor del demandante en el concepto de libre de cargas y gravámenes, gastos por cuenta del comprador excepto arbitrio de plusvalía por el precio de pesetas 59.000.000, declarando que el actor tenía abonada a cuenta de dicho precio y como señal para la compra la cantidad de 5.900.000 pesetas y, alternativamente, para el caso de que el cumplimiento de dicha obligación fuera imposible, se condenase al referido demandado y a su esposa, en su caso, a devolverle duplicada la señal antes referida. Alternativamente con lo anterior y para el caso de que por el demandado don Raúl y por la entidad bajo cuyo nombre comercial gira «Consulting Inmobiliario Gilmar» se hubiera contratado con el actor y percibido la señal antes aludida sin existir mandato expreso del propietario del citado chalet, se declarase en la sentencia que el referido Agente de la Propiedad Inmobiliaria y la Entidad bajo cuyo nombre comercial gira había contratado con el demandante en su propio nombre y en su consecuencia se les condenase solidariamente a devolver al señor Esteban duplicada la señal de 5.900.000 pesetas, que éste le había entregado, condenando, cualquiera que fuese el pronunciamiento de la sentencia que en su día se dictase, al pago de las costas del juicio a los demandados que resultaren condenados por la misma. Por un segundo otrosí manifestaba literalmente lo siguiente: «que consta acreditado por los documentos que se acompañan a esta demanda el que mi mandante ha entregado al Agente de la Propiedad Inmobiliaria don Raúl y a la Entidad bajo cuyo nombre gira "Consulting Inmobiliario Gilmar" un talón por importe de 5.900.000 pesetas en concepto de señal por la compra del chalet propietario del señor Donato, talón que ha sido hecho efectivo. Que consta asimismo acreditado que, pese al requerimiento efectuado por mi mandante al señor Raúl, éste no ha consignado ni depositado la cantidad de 5.900.000 pesetas que tiene recibidas. Que ante la negativa del señor Donato de cualquier relación con el señor Raúl y el silencio de éste, esta parte teme que dicha cantidad pueda verse gastada, ocultada o utilizada por su perceptor de manera tal que la sentencia que en su día recayere en el presente procedimiento resultare de difícil o imposible ejecución. Que estando obligados los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria a tener depositada una fianza reglamentaria para responder de las responsabilidades en que pudieran incurrir en el ejercicio de su profesión, según establecen los artículos 10 y siguientes del Decreto de 4 de diciembre de 1969, esta parte solicita se dirija oficio al Ilustre Colegio de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, a los fines de que por el mismo se realice y deposite en el Juzgado o en la cuenta que por el mismo se determine la cantidad correspondiente a las responsabilidades que mediante el presente escrito se reclamen contra el Agente de la Propiedad Inmobiliaria señor Raúl o, por lo menos, en la cantidad de 5.900.000 pesetas, cantidad efectivamente entregada al mismo por mi mandante. Para el caso de que la fianza prestada por el citado Agente fuere insuficiente para cubrir sus responsabilidades, solicitamos del Juzgado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se proceda a trabar embargo preventivo sobre sus bienes hasta la referida cuantía, ofreciendo esta parte las oportunas garantías o prestación de fianzas que por el Juzgado se estimen necesarias». Por un tercer otrosí solicitaba el recibimiento a prueba del litigio.

Por escrito de la representación de don Esteban, de fecha 22 de septiembre de 1986, se manifestaba que por el demandado don Raúl se había promovido ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid, juicio de menor cuantía número 892/86, contra don Donato y su esposa Fátima (también conocida por Consuelo), y se solicitaba su acumulación a los que se tramitaban en el Juzgado de Primera Instancia número 14.

Por auto del Juzgado de fecha 24 de septiembre de 1986, se acordó lo siguiente: «Que debía estimar y estimaba procedente la acumulación solicitada por la representación de don Esteban, y con testimonio que comprenderá el escrito de demanda, y de esta resolución, líbrese oficio al Juzgado de igual clase número 15 de Madrid, para que remita los autos seguidos por don Raúl, contra don Donato y doña Fátima, también conocida como Consuelo, así contra don Esteban número 892/86, para su acumulación a los presentes».

Por la representación de don Raúl, en su escrito de demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid, se alegaban cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó oportunos, para terminar suplicando al Juzgado literalmente lo que sigue: «1? Tenerme por comparecido en la representación que ostento y legalmente acredito de don Raúl, mandando que se entiendan conmigo las ulteriores diligencias y demás actos de comunicación procesal. 2? Tener por interpuesta en nombre de mi mandante demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra los demandados don Donato y doña Consuelo y don Esteban, ejercitando las acciones individualizadas en los fundamentos de Derecho; admitirla y dando traslado con emplazamiento a los demandados para que comparezcan y la contesten si vieren convenirles. 3? Y previos los trámites oportunos, dictar en su día sentencia por la que: Primero. Se declare que la carta de 22 de enero de 1986 constituye un contrato de mediación entre don Donato y doña Consuelo, como mandantes, y don Raúl, como mediador para la venta a terceros de la vivienda propiedad de los primeros sita en Alcobendas (Madrid), DIRECCION001 número NUM000, urbanización " DIRECCION000", por precio mínimo de cincuenta y nueve

millones de pesetas (59.000.000 pesetas), tras la modificación efectuada por el telegrama de 19 de abril de 1986, en cuanto al precio de la compraventa. Segundo. Se declare que la comisión pactada a favor del Agente de la Propiedad Inmobiliaria don Raúl fue de un cinco por ciento sobre el precio de la compraventa. Tercero. Se declare que don Donato y doña Consuelo autorizaron expresamente a don Raúl a cobrar la comisión acordada contra la primera entrega de dinero realizada por el comprador de la referida vivienda. Cuarto. Se declare que el contrato de mediación quedó perfeccionado al iniciar don Raúl las gestiones de localización del futuro comprador de la mencionada vivienda, quedando extinguida por cumplimiento la obligación impuesta a éste por el contrato de mediación, al ser hecha entrega de dinero por don Esteban para la compra de la reiterada vivienda en la fecha del 21 de abril de 1986, por cuantía de cinco millones novecientas mil pesetas (5.900.000 pesetas). Quinto. Se declare que en uso de la autorización de 22 de enero de 1986, modificada posteriormente en la fecha del 19 de abril del mismo año, sobre la venta de la mencionada vivienda, don Raúl trasladó a don Esteban la oferta de venta realizada por don Donato y doña Consuelo, recibiendo del primero para los segundos la aceptación del contrato en la fecha del 21 de abril de 1986, dejando el contrato de compraventa perfeccionado entre don Donato y doña Consuelo, como vendedores, y don Esteban, como comprador. Sexto. Se declare que correspondiendo a don Donato y doña Consuelo el pago de la comisión devengada por don Raúl, es de la propiedad de éste la cantidad de dos millones novecientas cincuenta mil pesetas (2.950.000 pesetas) hecha suya de la superior de cinco millones novecientas mil pesetas (5.900.000 pesetas) entregada por don Esteban como señal para la compra de la reiterada vivienda. Séptimo. Se condene a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Octavo. Se condene a los demandados a reconocer como de la propiedad de don Raúl la cantidad de dos millones novecientas cincuenta mil pesetas (2.950.000 pesetas) hecha suya de la superior de cinco millones novecientas mil pesetas (5.900.000 pesetas) entregada por don Esteban como señal para la compra de la reiterada vivienda. Noveno. Se condene a don Donato y doña Consuelo a dar a don Esteban carta de pago de la cantidad de cinco millones novecientas mil pesetas (5.900.000 pesetas), como señal para la compra de la vivienda propiedad de los primeros sita en Alcobendas (Madrid), DIRECCION001 número NUM000, DIRECCION000 ". Décimo. Se condene a los demandados al pago de las costas del procedimiento si vinieran a oponerse a la demanda». Por otrosí dejaba designados cuantos archivos y protocolos había nombrado directa o indirectamente en el cuerpo del escrito.

Por la representación de don Donato y doña Fátima, se contestó a la demanda promovida por don Raúl, alegando excepción de incompetencia de jurisdicción, así como cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó oportunos, para terminar suplicando al Juzgado literalmente: «Por excepcionada la incompetencia de jurisdicción con carácter perentorio que en primer término se articula, por personado en tiempo y forma, así como contestada la demanda en nombre de don Donato y doña Fátima, dando a los autos la tramitación legal procedente hasta resolver en definitiva en su día dictar sentencia, por la que en estimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción, se acuerde no haber lugar a entrar a resolver sobre el fondo del pleito; o, en el supuesto hipotético e improbable de que así no fuera, se declare por dicha sentencia la desestimación total de la demanda, con acogimiento de las excepciones y motivos de fondo opuestos, absolviendo de todos los pedimentos de aquélla a mis mandantes, con expresa condena en costas a la actora y lo demás que en Derecho proceda».

Por la representación de don Esteban, se contestó a la demanda formulada por don Raúl, en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho se estimaron de aplicación, y terminó suplicando al Juzgado que se dictara sentencia previa la oportuna tramitación, a tenor de los pedimentos formulados por él en el suplico de la demanda principal que daba por reproducidos. Por otrosí interesaba el recibimiento a prueba de litigio.

Por la representación de don Donato y doña Fátima se contestó la demanda promovida contra los mismos por don Esteban, alegando falta de legitimación pasiva de doña Fátima y cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado literalmente lo que sigue: «Que en su día se dictara sentencia por la que se estimase la excepción alegada de falta de legitimación pasiva en la demandada doña Fátima, y "ad causam" de don Donato y caso de no ser estimadas estas excepciones se declare no haber lugar al otorgamiento de la escritura pública de venta del chalet sito en DIRECCION000 -Alcobendas- Madrid, calle DIRECCION001 número NUM000, por mis mandantes, a favor del actor don Esteban por inexistencia de contrato de consentimiento para ello y en consecuencia se declare no haber lugar a la devolución de lo entregado por el señor Esteban en concepto de señal por importe de 5.900.000 pesetas al señor Raúl ni, por consiguiente, a la devolución de dicha suma duplicada, y en su caso se condene al señor Esteban al pago de las costas de este juicio». Asimismo, interesaba el recibimiento a prueba del pleito.

Por la representación de «Consulting Inmobiliario Gilmar, S. A.», se contestó a la demanda formulada por don Esteban, alegando excepción dilatoria, así como cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo siguiente: «por formulada previamente excepción dilatoria de falta de personalidad del demandado "Consulting Inmobiliario Gilmar, S. A.", por carecer del carácter con el que se le demanda; y por contestada la demanda oponiéndonos a toda ella, dicte en su día sentencia por

la que se absuelva de toda ella a "Consulting Inmobiliario Gilmar, S. A.", con expresa imposición de costas al actor. Otrosí digo: que en relación con el embargo preventivo acordado por auto de 31 de julio de 1986, se deja constancia de que idéntica cantidad de dinero por la que se decreta el embargo preventivo - 5.900.000 pesetas- está depositada por orden de don Raúl en "Bankinter", sucursal de la calle Goya número 34 de Madrid, como imposición a plazo fijo, con el título «Contencioso Esteban - Donato ». Suplico al Juzgado, que por hecha la anterior manifestación, acuerde dirigir el embargo preventivo sobre la cantidad de 5.900.000 pesetas depositada en "Bankinter'».

Por la representación de don Raúl se contestó la demanda que contra el mismo interpuso don Esteban , en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo siguiente: «Me tenga por personado como parte demandada en la representación que legalmente tengo acreditada de don Raúl en estos autos número 897/86; y por contestada la demanda oponiéndome a toda ella, previos los trámites oportunos dicte en su día sentencia con la absolución de don Raúl y condenando en costas a los demandados en el procedimiento 892/86. Otrosí digo, que acordado embargo preventivo de los bienes de mi mandante por la cantidad de cinco millones novecientas mil pesetas (5.900.000 pesetas) y por auto de 31 de julio de 1986, accediendo a la solicitud formulada por otrosí en el escrito de demanda de don Esteban , tras manifestar nueva sorpresa se deja señalado que con anterioridad a la propia petición de embargo preventivo, mi mandante había separado de su patrimonio y ordenado depositar tal cantidad en "Bankinter", Agencia urbana de la calle Goya número 34, bajo el título Esteban - Donato , extremo que conocía perfectamente el señor Esteban por notificación expuesta de mi mandante, cantidad que queda puesta a disposición del Juzgado. Suplico al Juzgado, que tenga por hecha la anterior manifestación a fin de hacer efectivo el embargo preventivo sobre la citada cantidad depositada en "Bankinter", calle Goya número 34, bajo el título "Contencioso Esteban - Donato "».

Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 12 de febrero de 1987 , cuyo fallo es como sigue: «Fallo. Que estimando la demanda formulada por don Esteban contra don Raúl y "Consulting Inmobiliario Gil-mar, S. A." que en ocasiones utiliza sólo la denominación de "Consulting Inmobiliario Gilmar", a que devuelvan al señor Esteban la cantidad de 5.900.000 que éste le entregó en relación con la operación frustrada de compraventa de la casa uni-familiar en la DIRECCION000 de la calle DIRECCION001 número NUM000 . Respecto de don Donato y doña Fátima conocida artísticamente por Consuelo , absuelvo a los demandados. Respecto de la demanda presentada en autos 892/86 y acumulados a este mismo pleito, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 15, debo absolver y absuelvo a los demandados don Donato y doña Fátima conocida por Consuelo . Se condena a las partes a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Todo ello con expresa condena en costas que deberán ser abonadas por don Raúl y "Consulting Inmobiliario, S. A."».

Segundo: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Undécima de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha 10 de julio de 1989 , cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Raúl y la Entidad "Consulting Inmobiliario Gilmar" representados por los Procuradores señor López Aravalillo, y señor Cruz Ortega, respectivamente, contra la sentencia de fecha doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete , dictada por el Iltmo. Señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 14 de los de esta capital, debemos confirmar y confirmamos mencionada resolución con expresa imposición de las costas de esta segunda instancia a las partes apelantes.

Tercero: Por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Otero García, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

Primero. Al amparo del ordinal cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por cuanto ha habido error en la apreciación de la prueba, basada en los documentos que obran en autos, de conformidad con el artículo 1.707 de la Ley Procesal civil .

Segundo. Al amparo del artículo 1.692, ordinal quinto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de los artículos 1.333 y 1.361 del Código Civil y artículo 77 de la Ley Hipotecaria , infringidos por el concepto de violación por inaplicación.

Tercero. Al amparo del artículo 1.692, ordinal quinto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de los artículos 1.439 y 1.717 del Código Civil , infringidos por el concepto de violación por inaplicación.

Cuarto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día veintidós de septiembre, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.

Fundamentos de Derecho

Primero: En los juicios declarativos de menor cuantía número 897 y 892 de 1986, acumulados entre sí y promovidos, de modo respectivo, por don Esteban contra don Raúl , la sociedad «Consulting Inmobiliaria Gilmar», don Donato y su esposa doña Fátima , y don Raúl contra don Donato y su esposa doña Consuelo y don Esteban , los hechos estimados como acreditados por los Juzgadores de Instancia, fueron, en síntesis, los siguientes: -Don Donato y doña Fátima , conocida artísticamente por Consuelo , tienen su residencia en una vivienda unifamiliar en La Moraleja, calle DIRECCION001 , NUM000 , cuyo inmueble está inscrito como bien privativo del esposo, al estar acogidos al régimen de separación de bienes-, -En 22 de enero de 1986, se redactó, al parecer, por instrucciones telefónicas, una carta dirigida a «Consulting Inmobiliario Gilmar» y don Raúl , Agente de la Propiedad 1.038, por la que se manifestaba la voluntad de autorizar la venta con carácter de exclusiva del mencionado inmueble-, -Dicha carta, aunque aparece con el membrete impreso a máquina de Ángel Cristo y Consuelo , tiene una sola firma, con rasgos caligráficos de pocas características pero, al parecer, pertenecientes a doña Fátima -, -No se ha acreditado que don Donato tuviera nunca entrevista con el señor Raúl , ni con los miembros de «Consulting Inmobiliario Gilmar», que unas veces actúa como rótulo comercial del señor Raúl y en otras ocasiones como Sociedad Anónima inscrita en el Registro Mercantil, por lo que no ha quedado aclarada cuál era la interrelación entre el señor Raúl y la expresada sociedad, cuyos servicios de asesoramiento y transacción de viviendas de lujo aparece destacada en impreso publicitario-, -El señor Esteban entró en conversaciones, captado por la publicidad, e hizo entrega de 5.900.000 pesetas, recibiendo el señor Raúl y la Sociedad el dinero entregado a cuenta de la operación-, -El vendedor titular del chalet no efectuó ningún acto encaminado a realizar su venta, y el propio señor Raúl reconoce haber redactado por teléfono el telegrama ratificando conformidad con la oferta recibida, lo cual, sólo hizo a la señora Fátima , dado que el señor Donato en aquella fecha se encontraba en Gibraltar. El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, por sentencia de 12 de febrero de 1987 , vino a desestimar la demanda interpuesta por don Raúl , y con estimación de la formulada por don Esteban , condenó al señor Raúl y «Consulting Inmobiliario Gilmar, S. A.», a devolver al señor Esteban la cantidad de 5.900.000 pesetas, que éste entregó en relación con la operación frustrada de compraventa del inmueble a que se hizo referencia, absolviéndose a don Donato y doña Fátima , e imponiéndose las costas al señor Raúl y a «Consulting Inmobiliario Gilmar, S. A.», cuya resolución fue confirmada por la dictada, en 10 de julio de 1989, por la Sección Undécima de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por el repetido don Raúl .

Segundo: En el recurso interpuesto se formulan tres motivos, amparados, el primero de ellos, en el ordinal 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y los dos restantes, en el ordinal 5º de dicho precepto. En el primer motivo se alega la existencia de error en la apreciación de la prueba y se señala como documentación demostrativa del mismo, el número 3 de los acompañados a la demanda presentada por el recurrente, que consiste en un telegrama remitido, según se argumenta, por Donato , del siguiente tenor literal: «Confirmando conversación telefónica autorizándoles procedan coger señas por la venta de mi propiedad sita en Vereda del Tiro número 17 de La Moraleja, por un precio total de 59 millones de pesetas reservando de esta cantidad el 5 por 100, para ustedes, por su gestión y reservándonos el derecho de no abandonar dicha propiedad en menos de un plazo de dos meses. Atentamente Donato ». La argumentación hecha valer en el motivo puede resumirse, sustancialmente, en que el aludido telegrama desvirtúa el razonamiento contenido en la sentencia recurrida, ya que, efectivamente, la vivienda se trataba de un bien privativo del señor Donato , y la carta autorizando la venta estaba firmada por su esposa pero el telegrama confirma y ratifica esa carta de autorización, y lo firma don Donato ; y partiendo de tal argumentación, el recurrente extrae y deduce una serie de hechos, circunstancias y consecuencias, confiriéndoles significación jurídica, cuya operación no tiene cabida en un motivo incardinado en el ordinal 4º, al encontrarse limitado a la puesta de manifiesto del error o errores observados en la apreciación probatoria de la Sala de instancia y que resulten de los documentos ofrecidos.

Tercero: De manera constante y reiterada tiene declarado la Sala que, en los supuestos de error que ampara el referido ordinal 4º, «el documento ha de ser contundente, indubitado e inequívoco por se, siendo preciso que las afirmaciones o negaciones sentadas por el juzgador, estén en abierta y franca coordinación con documentos que, por sí mismos y sin acudir a deducciones, interpretaciones o hipótesis, evidencien cosa contraria a lo afirmado o negado en la sentencia recurrida», doctrina la expuesta que, por ser de general conocimiento, excusa de la cita específica de las sentencias en que aparece recogida. Estas condiciones del documento no concurren en el de autos pues el lugar de expedición del telegrama fue Sevilla, en cuya localidad no se encontraba el señor Donato , pues es hecho probado que en aquella fecha ese señor estaba en Gibraltar, el cual, desde luego, no podía aparecer como remitente, ni como firmante, ya que el telegrama fue despachado por teléfono, según se aprecia en la copia compulsada del documento, y además, son hechos, también, probados: -que fue el propio recurrente quien le redactó, por teléfono, a la señora Fátima -, -y que el señor Donato no efectuó ningún acto encaminado a realizar la venta del chalet, del que era su verdadero titular, no habiéndose acreditado que dicho señor mantuviera entrevistas con el recurrente, ni con los miembros de «Consulting Inmobiliario Gilmar». En atención a lo expuesto, al documento en cuestión no cabe concederle

valor de documento inequívoco e indubitado en punto a confirmar y ratificar la carta de autorización de la venta, de fecha 22 de enero de 1986, la que, por otro lado, no fue firmada por el señor Donato, así pues, el documento citado en el motivo no puede ser tomado en consideración respecto al error que se atribuye al Tribunal «a quo», lo que determina, consecuentemente, su claudicación.

Cuarto: En el segundo motivo, acogido, como se dijo, en el ordinal 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega la infracción, por inaplicación, de los artículos 1.333 y 1.361 del Código Civil y 77 de la Ley del Registro Civil. Se reduce la argumentación del recurrente a que el matrimonio formado por don Donato y doña Fátima no ha acreditado el hecho de tener otorgadas capitulaciones matrimoniales, ni tenerlas inscritas en el Registro Civil y el Registro de la Propiedad, a los efectos del inmueble objeto de la litis, y el conocimiento del régimen de separación de bienes es de gran importancia para los terceros que con ellos contraten o se relacionen. Con arreglo a los preceptos legales citados es cierto, indudablemente, que en toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil se hará mención de las capitulaciones matrimoniales otorgadas y de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos modificativos de su contenido, tomándose razón en el de la Propiedad, si afectara a inmuebles, cuyas modificaciones no perjudicarán al tercero de buena fe, sino desde la fecha de su indicación en la inscripción matrimonial, y es cierto, también, que se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio, pero no es posible imputar al Tribunal «a quo» la violación por inaplicación de tales preceptos, desde el momento en que se estimó acreditado que el inmueble estaba inscrito como bien privativo del esposo al estar acogido el matrimonio al régimen de separación de bienes, cuya realidad fáctica ha quedado incólume al no haber sido combatida casacionalmente, y de aquí, que, sin necesidad de mayores razonamientos, proceda entender fracasado el motivo analizado.

Quinto: En el tercer motivo del recurso, último formulado, igualmente residenciado en el ordinal 5, se invoca la infracción de los artículos 1.439 y 1.717 del Código Civil, por el concepto de violación por inaplicación. Se argumenta que se está en presencia de un mandato tácito, con conocimiento pero sin oposición, ya que no ha existido una gestión prohibiente de dominio, como así lo demuestra la ratificación posterior del esposo al remitir el telegrama mencionado en el motivo primero. La tesis del mandato tácito que se defiende en el motivo no puede prosperar ya que para ello hubiera sido preciso que por vía probatoria se hubiesen acreditado determinados hechos o circunstancias que permitiesen al órgano jurisdiccional establecer, como consecuencia indiscutible, la concurrencia de un mandato de tal naturaleza, lo cual, no ha acontecido, ni se ha acreditado, tampoco, que la esposa, doña Fátima, tuviera encomendada la gestión de bienes del otro cónyuge, y no cabe olvidar al respecto el hecho acreditado de que el señor Donato, verdadero titular del inmueble, no efectuó ningún acto encaminado a realizar su venta, titularidad la expresada que, por otra parte, impediría el juego del segundo apartado del artículo 1.717 del Código, por consiguiente, el último motivo del recurso ha de correr la misma suerte que los precedentes: su inviabilidad.

Sexto: La desestimación de los motivos del recurso de casación interpuesto por don Raúl, lleva consigo, por disponerlo así el párrafo final del ritual artículo 1.715, la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente y la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de don Raúl, contra la sentencia de fecha diez de julio de mil novecientos ochenta y nueve, que dictó la sentencia undécima de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso, y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal correspondiente. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.

Así, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Luis Albácar López.- Alfonso Barcala Trillo Figueroa.- José Almagro Nosete.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.